

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4222/2531

กรมศุลกากร กับพวก  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลอิมพอร์ต กับ  
พวก

โจทก์

ล.

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ตอนที่ 72 พิกัดประเภทที่ 73.38, ตอนที่ 83 พิกัดประเภทที่ 83.0

สินค้าพิพาทที่จำเลยนำเข้าทำด้วยเหล็ก มีขนาดสูงประมาณ 14 - 15 เซนติเมตร กว้าง 22 - 25 เซนติเมตร ยาว 30 - 36 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 4 - 5 กิโลกรัม มีกุญแจและรหัสเป็นตัวเลข ตั้งแต่เลข 0 ถึงเลข 100 ใช้สำหรับปิดเปิดเมื่อเปิดฝาหรือเคลื่อนย้าย จะมีเสียงกริ่งดัง เป็นสัญญาณใช้สำหรับกันขโมย ดังนั้นสินค้านี้จึงเป็นหีบใส่เงิน ต้องเสียภาษีอากรตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ที่ใช้บังคับในขณะที่พิพาทในพิกัดประเภทที่ 83.03 อัตราร้อยละ 15 หาใช่ของใช้ในบ้านเรือนในพิกัดประเภทที่ 73.38 ข. อัตราร้อยละ 50 ไม่

---

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างปี ๒๕๑๖ ถึงปี ๒๕๑๙ จำเลยที่ ๑ ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งหีบใส่เงิน รวม ๗ ครั้ง โดยเสียภาษีอากรตามพิกัดประเภทที่ ๘๓.๐๓ อัตราร้อยละ ๑๕ ได้ชำระภาษีและรับสินค้าไปแล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบ

ว่าสินค้าดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นกำปั่นที่มั่นคงแข็งแรงที่สามารถป้องกันภัยและ  
ขโมยได้ ถือว่าเป็นของใช้ในบ้านเรือนที่ทำด้วยเหล็ก ต้องชำระภาษีอากรตามพิกัด  
ประเภทที่ ๗๘.๓๘ ข. อัตราร้อยละ ๕๐ เป็นเหตุให้ชำระภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า  
และภาษีบำรุงเทศบาลขาดไป เมื่อรวมเงินเพิ่มด้วยแล้วเป็นเงิน ๔๘๙,๓๙๙.๕๘ บาท  
จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดชอบ ขอให้บังคับจำเลยทั้ง  
สองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า สินค้าพิพาทคือหีบใส่เงิน ได้เสียภาษีอากรในพิกัด  
ประเภทที่ ๘๓.๐๓ อัตราร้อยละ ๑๕ ถูกต้องแล้ว เพราะในพิกัดดังกล่าวระบุไว้ชัดเจน  
ว่าหีบใส่เงินและหีบเก็บเอกสารและสิ่งทีคล้ายกันทำด้วยโลหะสามัญ มิได้อยู่ในพิกัด  
ประเภทที่ ๗๓.๓๘ ดังโจทก์อ้าง และหีบใส่เงินของจำเลยที่ ๑ มีกุญแจปิดเปิด มีหน้า  
ปิดหมุนรหัสปิดเปิด มีกริ่งสัญญาณเตือนกันเวลาปิดเปิด จึงเป็นหีบใส่เงินตามพิกัด  
ประเภทที่ ๘๓.๐๓ แล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หีบใส่เงินที่จำเลยที่ ๑ นำเข้าทำด้วย  
เหล็กมีขนาดสูงประมาณ ๑๔ - ๑๕ เซนติเมตร กว้าง ๒๒ - ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐ -  
๓๖ เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ ๔ - ๕ กิโลกรัม มีกุญแจสำหรับปิดเปิดมีรหัสเป็น  
ตัวเลขตั้งแต่ ๐ ถึงเลข ๑๐๐ ใช้สำหรับปิดเปิด เมื่อเปิดฝาหีบหรือเคลื่อนย้ายหีบจะมี  
เสียงกริ่งดังเป็นสัญญาณใช้สำหรับกันขโมย และวินิจฉัยว่า สินค้าพิพาทประเภทที่

๗๓.๓๘ ที่ใช้บังคับในขณะพิพาทได้แก่ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ในบ้านเรือน เครื่อง  
สุขภัณฑ์สำหรับใช้ในภายในอาคาร รวมทั้งส่วนของของและเครื่องดังกล่าว ทำด้วย  
เหล็กหรือเหล็กกล้า ก. เครื่องสุขภัณฑ์ใช้ติดประจำที่ รวมทั้งส่วนของเครื่อง  
สุขภัณฑ์ดังกล่าว ข. อื่น ๆ จะเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดของที่พิกัดประเภทที่  
๗๓.๓๘ ไว้ โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องเป็นประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ประจำบ้าน และที่  
กำหนดไว้ในข้อ ข. นั้น ก็ย่อมหมายความว่าความถึงของชนิดอื่นๆ ที่เป็นประเภทเครื่องมือ  
เครื่องใช้ประจำบ้าน ที่มีได้ระบุไว้ในข้อ ก. นั้นเอง จึงไม่หมายความว่ารวมถึงสินค้า  
พิพาท ซึ่งมีใช้ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ในบ้านเรือน ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้  
ประจำบ้านที่มีใช้กันทั่วไป กล่าวคือสินค้าพิพาททำด้วยเหล็ก มีกุญแจและรหัสปิด  
เปิด เมื่อเปิดฝาหรือเคลื่อนย้ายจะมีเสียงกริ่งสัญญาณดัง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อมถือได้  
ว่าเป็นหีบสำหรับใช้เก็บเงินหรือของมีค่า มีความมั่นคงพอสมควร และโดยสภาพดัง  
กล่าวย่อมสามารถจะป้องกันไฟและขโมยได้ตามสมควร และปรากฏตามบัญชีแนบ  
ท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ ว่า สินค้าพิกัดประเภทที่ ๘๓.๐๓  
ได้แก่ ตู้นิรภัย กำปั้น ห้องนิรภัยที่หุ้มหรือเสริมให้มั่นคง ผนังด้านต่าง ๆ ที่ใช้บุใน  
ห้องนิรภัย และประตูนิรภัย หีบใส่เงินและหีบเก็บเอกสาร และสิ่งที่คล้ายกัน ทำด้วย  
โลหะสามัญ สินค้าที่พิกัดประเภทนี้มุ่งถึงของที่ทำด้วยโลหะสามัญ มั่นคงพอสมควร  
เพื่อกันขโมย โดยเฉพาะระบุไว้ชัดว่าหมายความว่าความรวมถึงหีบใส่เงินด้วย ลักษณะของ  
สินค้าพิพาทมิได้มีขนาดเล็กมาก เรียกได้ว่าเป็นหีบซึ่งถือได้ว่าเป็นหีบใส่เงินมีความ  
มั่นคงพอสมควร ซึ่งโดยสภาพย่อมสามารถป้องกันไฟและป้องกันขโมยได้ตาม  
สมควรที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าสินค้าพิพาทจัดอยู่ในพิกัดประเภทที่  
๘๓.๐๓ มิใช่ประเภทที่ ๗๓.๓๘ ข.

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายสถิตย์ สิทธิลักษณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไว

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|------------|-----------------------------|

|      |
|------|
| แผนก |
|------|

|                      |
|----------------------|
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |
|----------------------|

|     |          |
|-----|----------|
| ต้น | หมายเหตุ |
|-----|----------|